

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת יצחק קרויזר

5011/25/פ

הצעת חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות) (תיקון – איסור פעילות הרשות הפלסטינית בתחומי מדינת ישראל, אכיפה ועונשין), התשפ"ה–2024

- תיקון סעיף 3 1. בחוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות), התשנ"ה–1994¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 3–
- (1) במקום כותרת השוליים יבוא "הגבלת פעילות הרשות הפלסטינית, פת"ח ואש"ף";
- (2) במקום סעיף קטן (א) יבוא :
- "(א) המועצה, פת"ח או אש"ף לא יפתחו ולא יפעילו נציגות, ולא יקיימו אסיפה או פעילות בתחומי מדינת ישראל; לעניין סעיף זה, "המועצה" – לרבות הרשות הפלסטינית וכל אדם הפועל מטעמן או בחסותן או המשתמש בשמן."
- (3) במקום סעיף קטן (ב) יבוא :
- "(ב) השר לביטחון לאומי רשאי, בצו, לאסור את פתיחתה או הפעלתה של נציגות המועצה, פת"ח או אש"ף, להורות על סגירתה או למנוע קיום אסיפה או פעילות."
- (4) בסעיף קטן (ג), במקום "לשר לביטחון הפנים" יבוא "לשר לביטחון לאומי";
- (5) בסופו יבוא :
- "(ד) מצא השר לביטחון לאומי, כי הפר אדם צו כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי הוא להורות, בצו, על הרחקתו ממקום מסוים בשטח מדינת ישראל כדי למנוע הפרות נוספות של הצו."

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 85.

ביטול סעיף 4 2. סעיף 4 לחוק העיקרי – בטל.

הוספת סעיף 37 3. אחרי סעיף 7א לחוק העיקרי יבוא :

”עונשין 37. (א) הפותח או מפעיל נציגות של המועצה, פת”ח

או אש”ף או המקיים אסיפה או פעילות, בניגוד
להוראות סעיף 3, דינו – מאסר חמש שנים.

(ב) העושה כאמור בסעיף קטן (א) תוך הפעלת
אלימות, איומים או תוך הסתה לטרור, או תוך
הסתה לגזענות כהגדרתה בסעיף 144א לחוק
העונשין, התשל”ז–1977², דינו – מאסר עשר
שנים.”

דברי הסבר

חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות), התשנ”ה–1994 (להלן – החוק), נחקק בסמוך לחתימה על הסכמי אוסלו במטרה להבטיח את התחייבות ארגון השחרור הפלסטיני (אש”ף) להגביל את פעולותיו לתחומי הרשות הפלסטינית, למנוע פעילות בעלת אופי מדיני או שלטוני ופעילות אחרת הדומה לכך בתחומי מדינת ישראל.

החוק אוסר על הרשות הפלסטינית ועל כל אדם הפועל מטעמן או בחסותן או המשתמש בשמן, להפעיל נציגות או לקיים אסיפה או פעילות בעלת אופי מדיני או שלטוני, או פעילות אחרת בדומה לכך, אשר אינה מתיישבת עם כיבוד ריבונותה של מדינת ישראל, בתחומי מדינת ישראל.

על אף ההסכם עליו חתמה הרשות הפלסטינית ובניגוד מפורש לחוק, במשך השנים מקיימת הרשות הפלסטינית פעילות ריבונית בין השאר בדרכים של כינון ”משרד השר לענייני ירושלים”, ביצוע מעצרים של תושבי ישראל המעורבים במכירת קרקעות ליהודים, גביית מיסים והנפקת אישורים לעסקאות במקרקעין במזרח ירושלים, מעורבות במערכת החינוך במזרח ירושלים, תשלום למשפחות שבניהן מעורבים בטרור, בתחומי מדינת ישראל, אכיפה פלילית בקרב ערביי מזרח ירושלים ועוד.

בשנים האחרונות גדשה הסאה כאשר מושל ירושלים, כפי שהוא מכונה ברשות הפלסטינית, הוציא זימונים לתושבי ישראל וביקש, תוך הפעלת איומים, להגיע לחקירה ברמאללה סביב עסקת מקרקעין, דבר שמפר ברגל גסה את לשון החוק ופוגע בריבונותה של מדינת ישראל. הרשות הפלסטינית או נציגים מטעמה מפעילים איומים על ישראלים המשתפים פעולה עם יהודים בנושא מכירת קרקעות ואינם פונים לסמכויות הדתיות על מנת לקבל אישור למכירה. כך, למשל, נציגי הרשות קובעים כי ישראלים המשתפים פעולה כאמור ייחשבו בוגדים ולא יזכו לקבורה דתית ראויה בתחומי ישראל.

הנחשדים בשיתוף פעולה עם יהודים נתקלים באלימות, איומים והסתה, בין היתר באמצעות

² ס”ח התשל”ז, עמ 226.

התקשורת, כלפיהם וכלפי בני משפחתם על רקע גזעני, ונאלצים לציית לדרישות בעלי סמכות ברשות הפלסטינית. נציגי הרשות הפלסטינית הרשמיים קוראים לחקור ולהביא לדין את החשודים בשיתוף פעולה עם יהודים. בהתאם, בית המשפט הפלסטיני וגורמים נוספים דנים בעניינם של אותם משתפי פעולה לכאורה. כל אלה נעשים תוך שהרשות דורסת את ריבונותה של מדינת ישראל ומפעילה סמכויות ריבוניות מבלי כל היתר או הסמכה לכך ממשלת ישראל ובניגוד גמור לדין בישראל והכל תוך רמיסה של ערכי היסוד של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי.

למרות האיסור המפורש בחוק כי לא תתקיים פעילות המפרה את הריבונות הישראלית, לא נקבע לכך עונש, עובדה שמקשה על יכולת האכיפה של הסעיף ולמעשה משאירה אותו כאות מתה. מטרת הצעת החוק, כפי שמובא בתיקון סעיף 3, להגביל את פעילות הרשות הפלסטינית ולמנוע פתיחת נציגויות של הרשות הפלסטינית לרבות ארגון פת"ח או אש"ף. בהתאם, מוצע להקנות מספר כלים לאכיפה.

ראשית, הענקת סמכות לשר לביטחון לאומי לאכוף את איסור פתיחת הנציגויות של הרשות הפלסטינית, פת"ח או אש"ף והפעלתן באמצעות צו הרחקה. בתוך כך, מוצע למחוק את סעיף 4, על מנת להעביר לשר סמכות זו שמופקדת כיום בידי הממשלה. עוד הוענק לשר סמכות להורות בצו על הרחקת אדם משטח מסוים בישראל לאחר שהפר הוראה זו. וזהו נוסחו של סעיף 4 אשר מוצע לבטלו:

"הגבלת פעילות אש"ף

4. (א) הממשלה רשאית בצו לאסור על פתיחתה או הפעלתה של נציגות של אש"ף, להורות על סגירתה או למנוע קיום אסיפה או פעילות מטעם אש"ף או בחסותו בתחומי מדינת ישראל.

(ב) על צו כאמור בסעיף קטן (א) יחול האמור בסעיף 3(ג), בשינויים המחוייבים."

שנית, מוצע לקבוע עונש מאסר של חמש שנים במקרה של הפרת ההסכם ופתיחת נציגויות בשטחי מדינת ישראל. זאת ועוד, הפרה כאמור תוך הפעלת אלימות, איומים או הסתה לטרור או לגזענות, תוביל להחמרת הענישה במאסר של עשר שנים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י' בחשוון התשפ"ה (11.11.2024)